Agencia Tributaria

TRIBUNAL PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR PROMOCIÓN INTERNA, PARA PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA Y PERSONAL LABORAL FIJO, EN EL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALIDAD DE AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA.
Resolución de 27 de junio de 2011 (BOE 11/07/11)

INSTRUCCIONES PARA EL OPOSITOR

I.- INSTRUCCIONES GENERALES

- Coloque sobre la mesa el D.N.I., pasaporte o carnet de conducir. Deje el bolso, carpetas y cualquier otro tipo de material en el suelo.

- Si dispone de **TELÉFONO MÓVIL** deberá mantenerlo **DESCONECTADO** durante la realización del ejercicio.

- Deberá utilizar bolígrafo negro o azul para la realización del ejercicio. **NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE CALCULADORAS O EQUIPOS ANÁLOGOS, NI TELÉFONOS MÓVILES.**

- No podrá formular preguntas referidas al contenido del examen a los miembros o colaboradores del Tribunal.

- **No está permitido FUMAR** durante la celebración del ejercicio y tampoco consumir productos que alteren el necesario silencio durante el examen.

- Si necesita certificado de asistencia, levante la mano. Un colaborador recogerá su DNI para que sea expedido durante el transcurso del ejercicio y le será entregado a la finalización del mismo.

- Deberá permanecer en silencio durante la realización del ejercicio.

- No podrá abandonar el aula, salvo por causa de fuerza mayor o emergencia, en cuyo caso alzará la mano y esperará ser atendido por algún miembro o colaborador del Tribunal.

- No se permitirá el abandono del aula durante los **primeros TREINTA minutos** de realización del ejercicio, ni durante los **últimos QUINCE minutos**.

- **Si finaliza el ejercicio antes del periodo indicado,** levante la mano para que se acerque un miembro o colaborador del Tribunal, al que entregará el CUADERNILLO DE RESPUESTAS y el CUADERNILLO DE PREGUNTAS y le autorice a marcharse.
  Podrá solicitar a los miembros del Tribunal, una vez finalizado el ejercicio, que le entreguen un ejemplar del cuadernillo de preguntas.

II.- INSTRUCCIONES SOBRE REALIZACIÓN DEL EJERCICIO

MATERIAL DE EXAMEN.

- El Tribunal le habrá entregado:
  - **Las instrucciones para el opositor.**
  - **Sobre**
  - ***Cuadernillo grapado que consta de:***
    - **Portada o carátula de datos identificativos.**
    - **hojas de contestación**.
      (No desgrape en ningún caso los cuadernillos)

Debe asegurarse de que dispone de todo el material descrito hasta aquí. En caso contrario dígaselo a algún miembro o colaborador del Tribunal.

CONTINÚA AL DORSO

Agencia Tributaria

TRIBUNAL DE PRUEBAS SELECTIVAS AL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, ESPECIALIDAD AGENTES DE LA HACIENDA PUBLICA, (RES.: 27-06-11, BOE DE 11.07.11)

Supuesto Teórico-Práctico

28 de enero de 2012

inicio c.l.
20.10.09

APARTADO PRIMERO. PREGUNTAS NUMEROS 1 a 8.

D. Arturo, residente en Madrid, está casado y tiene tres hijos de 21, 18 y 12 años de edad respectivamente y realizó su declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 2008 de forma individual al igual que en el año 2007.

D. Arturo el 20 de octubre de 2009 recibió una comunicación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) comunicándole la iniciación de una actuación de comprobación limitada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2008.

Personado el día 3 de noviembre de 2009 en las oficinas de su Administración Tributaria, se le manifiesta que ha omitido en su declaración retribuciones satisfechas por la empresa Anclajes Norteños en la que trabaja, de la que la Administración Tributaria ha tenido conocimiento por la "declaración 190" de resumen de retenciones de rendimientos de trabajo personal. D. Arturo manifiesta que no está conforme con dicha imputación, manifestación de la que se extiende diligencia para así hacerlo constar.

El 30 de noviembre del mismo año, recibe notificación de una diligencia conteniendo una propuesta de liquidación en la que se incorporan los rendimientos citados por importe de 3.000 euros. Posteriormente, la Administración dicta liquidación confirmando la propuesta contenida en la diligencia notificada el 30 de noviembre.

VD
IRPF07

Al margen del procedimiento referido en los párrafos anteriores la Administración tramitó un procedimiento de verificación de datos referido al mismo contribuyente (D. Arturo) y tributo (IRPF) pero del ejercicio 2007. Como resultado de dicho procedimiento de verificación de datos se le notificó a D. Arturo el 4 de noviembre de 2009 una liquidación de IRPF de 2007 a ingresar. D. Arturo, no estando conforme con dicha liquidación presenta queja ante el Consejo de Defensa del Contribuyente en la que manifiesta que no se han tenido en cuenta las alegaciones presentadas por él en el citado procedimiento. D. Arturo no realiza ninguna otra actuación contra la liquidación de IRPF de 2007, por lo que esta ganó firmeza. → Recurso

La Administración en la contestación a la citada queja manifiesta que la liquidación de IRPF de 2007 ha sido practicada con la información que consta en sus bases de datos, considerando correcta la liquidación. La Administración remite su contestación al Consejo de Defensa del Contribuyente. Dicho Consejo no está conforme con la contestación efectuada por la Administración a la queja formulada.

decl. indiv

El 15 de octubre de 2010, D. Arturo recibe comunicación del embargo de la cuenta corriente que tiene el matrimonio conjuntamente en el banco B, por el importe de la liquidación de IRPF de 2007 practicada más los correspondientes recargos e intereses por importe de 3.800 euros. El saldo de esta cuenta es de 5.000 euros. Previamente, el 10 de octubre el matrimonio había abierto una cuenta corriente a nombre de sus tres hijos.

D. Arturo el 1 de enero de 2010 arrendó por una cuota mensual de 2.000 euros más 360 euros de IVA, un piso de su propiedad, en el que vivía y tenía su domicilio fiscal, a D. Damian que instala un despacho de abogados. D. Arturo se traslada a vivir a otro piso en Madrid sin comunicar dicho traslado a la Administración.

El 15 de marzo de 2011 D. Arturo y D. Damian reciben sendos requerimientos de la Agencia Tributaria reclamando a cada uno el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias del año 2010, derivadas del citado arrendamiento. D. Damian, una vez recibido el requerimiento cumple con sus obligaciones fiscales.

Pregunta nº. 1

En relación al IRPF de 2008, señale las actuaciones que debería haber realizado la Agencia Tributaria antes de practicar la liquidación.

Pregunta nº. 2

¿Es correcto el contenido de la diligencia que recibe D. Arturo el día 30 de noviembre de 2009, conteniendo una propuesta de liquidación? Argumente la contestación.

NO

Pregunta nº. 3

En relación a la liquidación del IRPF de 2007. ¿Puede el Consejo de Defensa del Contribuyente anular la liquidación objeto de la queja? Señale los posibles efectos de la decisión del Consejo de Defensa del Contribuyente.

Pregunta nº. 4

¿Qué efectos tiene sobre la liquidación de IRPF de 2007, el hecho de la presentación de la queja por el contribuyente?.

Pregunta nº. 5

¿Es correcta la actuación de la Administración en relación a la cuenta corriente que tiene el matrimonio en el banco B ?. Indique razonadamente si el embargo practicado es correcto.

Pregunta nº. 6

En qué tipo de infracción tributaria podría incurrir D. Arturo al no comunicar a la Administración Tributaria su nuevo domicilio fiscal y, en su caso, ¿cuál sería el importe de la sanción?.

198
Leve
200
400

Pregunta nº. 7

¿Qué obligaciones tributarias se derivan, en su caso del arrendamiento, para D. Arturo como arrendador y, D. Damian como arrendatario? Especifique que efectos tributarios tiene para D. Damian el cumplimiento de sus obligaciones fiscales una vez recibido el requerimiento.

Pregunta nº. 8

¿Es necesario que todos los hijos tengan NIF para poderles abrir la cuenta corriente o solo es necesario para quienes son mayores de edad?.

K

APARTADO SEGUNDO. PREGUNTAS NUMEROS 9 a 16.

El 23 de mayo de 2011 la Inspección acudió al domicilio de D. Galo Gustav, empresario individual, a fin de practicarle notificación de inicio de actuaciones inspectoras. La citación abarcaba los siguientes tributos y períodos:

23/5/11

- IRPF de los períodos 2007 y 2008.

- IVA de los períodos comprendidos entre el primer trimestre de 2007 y el cuarto trimestre de 2010. (El contribuyente estaba obligado a presentar declaración trimestral).

En el domicilio de D. Galo atiende a la Inspección Dª. Dionisia que manifiesta ser empleada del hogar y se niega a aceptar la notificación señalando que D. Galo no se encuentra en el domicilio. El actuario procede a documentar la actuación.

El 15 de julio de 2011 la Inspección acude a una finca de D. Galo donde el guarda de la misma, D. Silvano, tras identificarse, acepta la notificación. En la notificación se fija la obligación de que comparezca personalmente o por medio de representante en las oficinas públicas.

El 4 de agosto, día fijado por la Inspección para que el obligado tributario compareciera en sus oficinas, éste no compareció.

El día 6 de septiembre de 2011 a las 14.00 horas se persona el obligado tributario en las oficinas de la Inspección alegando que la citación le había sido entregada esa misma mañana por D. Silvano al ir a visitar la finca. Así mismo D. Galo manifiesta que previamente, no le ha sido notificada su inclusión en Plan de Inspección, inclusión que recurre. Subsidiariamente y para el caso de no estimarse su recurso, D. Galo solicita se amplíe la extensión del procedimiento al IRPF del ejercicio 2009. La Inspección decide no ampliar la extensión de las actuaciones solicitada, inadmitiendo la solicitud del interesado.

En el curso del procedimiento inspector, la Inspección se persona en la fábrica de D. Galo entendiéndose las actuaciones con el encargado, quien muestra a los actuarios también los almacenes. En su visita, los actuarios ven una carpeta con la rúbrica "Facturas de compras y ventas en B". Ante el riesgo de que dicha documentación desaparezca o se altere, la Inspección decide adoptar una medida cautelar, procediendo al precinto e incautación de la misma. Ante esta situación, el encargado decide llamar por teléfono a D. Galo, y siguiendo sus instrucciones, ordena al personal inspector, que abandone sus instalaciones.

Finalmente y tras otras actuaciones desarrolladas por la Inspección, en relación al IRPF se firma el 3 de enero de 2012 acta de conformidad en relación a los períodos 2007 y 2008, sin que conste actuación posterior por parte del Inspector Jefe.

El 17 de enero de 2012 el obligado tributario presenta un escrito por correo certificado en el que revoca la conformidad inicialmente prestada al acta de conformidad relativa al IRPF de los ejercicios 2007 y 2008.

Como consecuencia del procedimiento inspector desarrollado con D. Galo, la Inspección ha descubierto que uno de sus proveedores, la entidad, CHORISA, le vende en 2008 materias primas, sin que dichas compras se hayan declarado por D. Galo ni figuren tampoco en las declaraciones informativas de CHORISA. Tras acordarse cargar en Plan de Inspección a esta entidad, la Inspección se persona sin previo aviso en el domicilio social de CHORISA, el 14 de febrero de 2012 iniciándose procedimiento inspector en relación al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2008.

La entidad CHORISA había presentado declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades de 2008, en el que consignó una base imponible negativa a

compensar de 500.000 euros y una cantidad a devolver de 100.000 euros, que la Administración efectivamente devolvió en agosto de 2010.

El procedimiento inspector seguido con CHORISA finaliza con un acuerdo de liquidación que confirma la propuesta de regularización contenida en el acta de disconformidad incoada a la entidad, en el que la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de 2008 es positiva, y resulta una cuota tributaria a ingresar de 200.000 euros. Todas las operaciones regularizadas de CHORISA se consideran sancionables.

Pregunta nº. 9

Respecto al procedimiento seguido con D. Galo, ¿Cuándo debe entenderse válidamente notificado el inicio del procedimiento inspector? ¿Cuáles son los efectos de la incomparecencia del contribuyente el 4 de agosto?.

Pregunta nº. 10

Respecto al procedimiento seguido con D. Galo, ¿Son correctos los ejercicios que se citan para ser comprobados por la Inspección?.

Pregunta nº. 11

Sobre la impugnación de la carga en plan de inspección por D. Galo, indique si la misma fue procedente.

Pregunta nº. 12

En relación con la solicitud de D. Galo de extender las actuaciones al IRPF de 2009 ¿Actuó correctamente la Inspección? Motive su respuesta.

Pregunta nº. 13

Indique si el desarrollo de actuaciones inspectoras en la fábrica y almacenes de D. Galo fue correcta o era necesario previa comunicación al interesado y autorización. ¿Está justificada normativamente la expulsión de la Inspección de la fábrica?

Pregunta nº. 14

¿Fue procedente la medida cautelar adoptada por la Inspección? ¿Cómo debería haberse documentado esta actuación?

Pregunta nº. 15

¿Qué efectos produce en el curso de las actuaciones inspectoras la revocación de la conformidad prestada inicialmente al acta del IRPF incoada a D. Galo?

Pregunta nº. 16

En relación a la entidad CHORISA ¿Qué infracción o infracciones ha cometido?

APARTADO TERCERO. PREGUNTAS NUMEROS 17 a 24.

Plásticos Alba, S.L. es una sociedad limitada con domicilio social y fiscal en Getafe (Madrid).

La administración de la sociedad está a cargo de dos administradores solidarios, D. Luis García y D. Jacinto Urrutia. El primero es administrador desde 1995 y D. Jacinto Urrutia lo es desde el 15 de enero de 2010. Son accionistas de dicha sociedad los dos administradores con un 40% de participación cada uno y D. Juan Orozco con el 20% restante.

Iniciadas actuaciones inspectoras de comprobación e investigación del ejercicio fiscal de 2007 por el impuesto sobre sociedades (en adelante IS) e impuesto sobre el valor añadido (en adelante IVA), el 15 de noviembre de 2010, se extienden y firman en disconformidad dos actas de inspección, en las que se propone la liquidación de cuota e intereses por importe de 140.000€ correspondientes al IS y 90.000€ correspondientes al IVA.

Los acuerdos de liquidación, que ratifican las liquidaciones propuestas, se notifican el 16 de diciembre de 2010 al administrador D. Jacinto Urrutia, en su domicilio fiscal de Alcobendas (Madrid) por medio de un agente tributario, tras un intento fallido de notificación por correo en el domicilio de la sociedad.

El procedimiento sancionador finalizó con la notificación de dos sanciones por importe de 43.000€ por infracciones en el IS y de 18.000€ por infracciones cometidas respecto al IVA, notificación que se efectúa, conjuntamente con los acuerdos de liquidación, el 16 de diciembre de 2010.

El 23 de diciembre, la sociedad presenta reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo de Madrid (TEAR), tanto contra las liquidaciones principales como contra las sanciones, sin solicitar la suspensión del procedimiento recaudatorio.

El 30 de diciembre de 2010, la sociedad presenta solicitud de aplazamiento en la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante AEAT) de Madrid para abonar las liquidaciones por IS e IVA dentro de 12 meses y 9 meses, respectivamente. Señala como lugar a efectos de notificaciones el domicilio de una asesoría en Guadalajara.

El 14 de enero de 2011, se notifica por correo, en el domicilio de la asesoría en Guadalajara, requerimiento del órgano de recaudación competente para que aporte documentación justificativa de las dificultades transitorias de tesorería y compromiso de aval solidario de entidad financiera, concediéndosele un plazo de diez días para su aportación. Dicho requerimiento no fue atendido en plazo por parte de la empresa.

El 9 de febrero de 2011, uno de los socios de la sociedad, D. Juan Orozco, da orden a su entidad financiera para que ingrese el importe de la liquidación por el IS y el 50% de la liquidación por el IVA. La entidad financiera cumple el mandato en el día y carga en la cuenta del socio el importe correspondiente.

El 18 de febrero de 2011 la empresa recibe en su domicilio social la notificación de una providencia de apremio correspondiente a una sanción de tráfico impuesta por la Dirección provincial de Tráfico de Palencia por una infracción cometida con un vehículo propiedad de la empresa. El importe de la sanción no pagado en voluntaria es de 400€. La sociedad decide recurrir la providencia de apremio.

A pesar de ello da orden a su entidad financiera de que efectúe el ingreso cargando el importe correspondiente en su cuenta.

Pregunta nº. 17

¿Es válida la notificación de los acuerdos de liquidación efectuada el 16 de diciembre de 2010 a uno de los administradores?

Pregunta nº. 18

¿Cual es el plazo para realizar el ingreso en voluntaria de las liquidaciones notificadas el 16 de de diciembre de 2010, en la hipótesis de que la notificación sea válida?.

¿Qué ocurre con las sanciones recurridas pero sobre las que no se ha solicitado ni la suspensión ni el aplazamiento en el pago?

Pregunta nº. 19

¿Qué consecuencias tiene la no atención en plazo del requerimiento efectuado a la sociedad el 14 de enero de 2011 para que aporte la documentación justificativa de las dificultades de tesorería y el aval de entidad financiera ?.

¿Se puede señalar como domicilio a efectos de la tramitación del aplazamiento el de la gestoría, situado en Guadalajara o deberá ser el del domicilio social y fiscal de la sociedad?

Pregunta nº. 20

Cuando se iniciaría y como, en su caso, el procedimiento ejecutivo de ingreso de las liquidaciones sobre las que se solicitó aplazamiento.

Pregunta nº. 21

¿ Es admisible el pago efectuado por el socio?.

Pregunta nº. 22

¿Si al efectuar el ingreso la deuda se encontrase en período ejecutivo, es admisible y válido el ingreso parcial de la liquidación de IVA efectuado por el socio?.

Pregunta nº. 23

¿Qué tipo de responsabilidad podría recaer en los administradores de la sociedad y en el socio que no es administrador?.

Pregunta nº. 24

Para que la deuda de tráfico quede extinguida, ¿Qué importe se debió abonar a través de la entidad financiera?.

A) Si el ingreso se realiza el 13 de febrero de 2011.
B) Si el ingreso se realiza el 4 de marzo de 2011.

---------- o ----------